

Zmluva o poskytovaní podpory APV Asseco SPIN2-1-2025-001

uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej aj ako „Zákon“) na uzavretí tejto Zmluvy (ďalej aj ako „Zmluva“)

1. Článok ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovateľ Asseco Solutions, a.s.

Galvaniho 19045/19

821 04 Bratislava

Štatutárny orgán:

Mgr. Renáta Rybanská, predseda predstavenstva

IČO: 00602311

IČDPH: SK2020447990

zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka č.81/B

IBAN: SK 58 0900 0000 0001 7799 0855

Osoba oprávnená k rokovaniu: Mgr. Viera Haarová

Primárny telefonický kontakt: +421 2 206 77 111

Nadobúdateľ: Park kultúry a oddychu

Hlavná 6395/50A

080 01 Prešov

Štatutárny orgán:

MSc. Barbora Rusiňáková, riaditeľka

IČO: 00187437

DIČ: 2021225272

IBAN: SK15 0200 0000 0000 0073 0572

E-mail adresa pre elektronické zasielanie faktúr: barbora.rusinakova@pkopresov.sk,
peter.marcin@pkopresov.sk

Osoba oprávnená k rokovaniu: MSc. Barbora Rusiňáková, riaditeľka

Primárny telefonický kontakt: +421 907 909 385

2. Článok PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Nadobúdateľovi podporu APV Asseco SPIN a Oracle podľa **prílohy č.1 a prílohy č.2** tejto Zmluvy. Podporou sa na účely tejto Zmluvy rozumie platená služba, prostredníctvom ktorej Poskytovateľ zabezpečuje údržbu APV Asseco SPIN a Oracle, a to v prípade zaplatenia ročného aktualizáčného poplatku (ďalej aj ako „RAP“) Nadobúdateľom.

3. Článok

MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Nadobúdateľa alebo sídlo Poskytovateľa v prípade vzdialeného prístupu. V prípade pochybností sa zmluvné strany na mieste plnenia bezodkladne dohodnú.
- 3.2. Podporu (ods. 2.1.) zabezpečí Poskytovateľ takto:
 - 3.2.1. Službu Hot–line zabezpečí Poskytovateľ v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.
 - 3.2.2. Sprístupnením aktualizovaných verzií APV Asseco SPIN (legislatívne, optimalizované, s rozšírenou funkcionalitou všeobecného charakteru a úpravami v dôsledku zmien v informačných technológiách) prostredníctvom zákaznického portálu.
 - 3.2.3. Sprístupnením zákaznického portálu prostredníctvom siete Internet po jeho platnej registrácii na e-mailovej adrese komunikacia@assecosol.com alebo cez internetovú stránku Poskytovateľa.
- 3.3. Nadobúdateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s VOP pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti. Aktuálne VOP sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa www.assecosolutions.sk. Ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú odlišné od VOP majú prednosť.

4. Článok

CENA PREDMETU ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena predmetu Zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
 - 4.1.1. Výška RAP za APV Asseco SPIN (**príloha č.1**) je **1 971,40 EUR bez DPH**
 - 4.1.2. Výška RAP za Oracle (**príloha č.2**) je **462,00 EUR bez DPH**
- 4.2. Úhrada ceny uvedenej v ods. 4.1.:
 - 4.2.1. RAP sa Nadobúdateľ zaväzuje platiť každý kalendárny rok po celú dobu používania APV Asseco SPIN a Oracle bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom nasledovne:
 - Dňa 1. januára príslušného kalendárneho roka bude vypočítaná výška RAP Asseco SPIN a Oracle na obdobie jedného kalendárneho roka podľa **prílohy č. 1 a prílohy č. 2** tejto Zmluvy
- 4.3. Nadobúdateľ podpisom tejto Zmluvy súhlasí s elektronickou fakturáciou v zmysle ust. § 71 ods. 1 b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a zasielaním elektronických faktúr na e-mailovú adresu: barbora.rusinakova@pkopresov.sk
- 4.4. V prípade omeškania Nadobúdateľa s úhradou záväzku môže Poskytovateľ uplatniť sankcie v zmysle VOP a zároveň môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, alebo môže blokovať funkcionalitu APV Asseco SPIN do doby úhrady záväzku. Toto pozastavenie nebude považované za omeškanie plnení zo strany Poskytovateľa.

5. Článok

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie štyridsaťosem (48) mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.
- 5.2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvu zverejní v Centrálnom registri zmlúv Nadobúdateľ.
- 5.3. Táto Zmluva môže byť menená a dopĺňaná písomnou dohodou zmluvných strán, označenou ako číslované dodatky, a potvrdenou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 5.4. Táto Zmluva môže zaniknúť:
- a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán
 - c) písomnou výpoveďou – ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
- **Príloha č.1** Podpora APV Asseco SPIN
 - **Príloha č.2** Podpora Oracle
- 5.6. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie.
- 5.7. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 5.8. V prípade sporného chápania tejto zmluvy alebo neplnenia záväzkov zmluvných strán sa obidve zmluvné strany budú snažiť pred zahájením právnych krokov predovšetkým o mimosúdne urovanie.
- 5.9. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto zmluvou a zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú rozhodované vecne a miestne príslušným súdom Slovenskej republiky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 5.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe dohody ako prejav slobodnej, vážnej, určitej vôle, nie v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali a porozumeli jej, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa

V dňa

.....
Poskytovateľ
Mgr. Renáta Rybanská
Predseda predstavenstva
Asseco Solutions, a.s.

.....
Nadobúdateľ
MSc. Barbora Rusiňáková
Riaditeľka
Park kultúry a oddychu

Príloha č. 1: Podpora k APV Asseco SPIN

Rozsah mandantov a používateľov		Počet
Počet spracovávaných spoločností v rámci APV (tzv. mandantov)		1
Počet používateľov vstupujúcich do APV		do 8
Funkčný rozsah funkcionality APV Asseco SPIN		
Systém	Jadro systému	1
	Nástroje prispôsobenia	1
Účtovníctvo	Účtovníctvo	1
Rozpočet	Rozpočet	1
Pokladňa	Pokladňa	1
Banka	Banka	1
Majetok	Majetok	1
Fakturácia	Fakturácia	1
Objednávky	Evidencia objednávok	1
Zmluvy	Evidencia zmlúv	1
Mzdy	Evidencia miezd	1
Faktúry	Hromadná distribúcia faktúr	1
Zverejňovanie	Zverejňovanie faktúr	1
Spolu za licencie bez DPH - Základ pre výpočet RAP		9 857,00 €

Pravidelné ročné aktualizčné poplatky		Ročná výška RAP
RAP za APV Asseco SPIN		1 971,40 €

Výška RAP APV Asseco SPIN je stanovená vo výške 20% zo základu pre výpočet RAP, pričom základom pre výpočet RAP je cenníková cena APV Asseco SPIN podľa aktuálne platného cenníka Poskytovateľa v čase podpisu tejto Zmluvy.

Príloha č. 2: Podpora Oracle

Položka	Rozsah	MJ	Cena spolu za licencie bez DPH - Základ pre výpočet RAP
DB Oracle (ASFU) SE 2 (NU)	8	ks	2 100,00 €

Pravidelné ročné aktualizčné poplatky		Ročná výška RAP
RAP za Oracle		462,00 €

Výška RAP Oracle je stanovená vo výške 22 % zo základu pre výpočet RAP za produkty Oracle v súlade s prílohou č. 2 tejto Zmluvy.